



Nr. 59 Ministerbesprechung vom 17. Januar 1933, 16.30 Uhr

R 43 I/1459, S. 89–104

Anwesend: v. Schleicher, v. Neurath, Bracht, Graf Schwerin v. Krosigk, Warmbold, Syrup, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, v. Braun, Popitz; RKom. Gerecke; StS Planck, Meissner, Zarden, Schwarzkopf, Sautter, Mussehl; MinDir. Marcks, Ritter; Oberst v. Bredow; MinR Fuchs (nur zu TOP 1); Protokoll: MinR Vogels (außer zu TOP 2: ORegR Thomsen).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Finanzpolitische Maßnahmen.

- a) Fünfte Änderung des Besoldungsgesetzes und Änderung der Gehaltskürzungsverordnungen.
- b) Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Deutschen Reiches für die deutschen Schutzgebietsanleihen.
- c) Erhebung der Einkommensteuer einschließlich der Zuschläge, der Krisensteuer der Veranlagten sowie der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe im Rechnungsjahr 1933.
- d) Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und Grunderwerbsteuer 1933.
- e) Realsteuersperrverordnung 1933.
- f) Steuervereinheitlichung.
- g) Vereinfachungen im Besteuerungsverfahren.
- h) Bekämpfung des Schmuggels.
- i) Branntweinmonopol – Salzsteuer.
- k) Änderung des Münzgesetzes.

2. Deutsch-holländische Handelsvertragsverhandlungen und andere Fragen der Agrarpolitik.

3. Entwurf von Vorschriften zur Änderung des Milchgesetzes.

4. Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der Frühjahrsdüngung und Saatgutversorgung.

5. Förderung der Verwendung von inländischem Käse.

6. *Einmaliger Aufkauf von Schmelzkäse.*
7. *Siedlungsfragen.*

1. Finanzpolitische Maßnahmen.

Der *Reichsminister der Finanzen* verwies auf die den Reichsministern mit Schreiben vom 13. Januar 1933 – Rk. 328 – zugegangenen Beiträge des Reichsfinanzministeriums zu der in Aussicht genommenen neuen Notverordnung¹. Die einzelnen Teile dieses Beitrags wurden nacheinander zur Erörterung gestellt.

a) Fünfte Änderung des Besoldungsgesetzes und Änderung der Gehaltskürzungsverordnungen².

Der *Reichskanzler* erklärte, daß er in seiner Eigenschaft als Reichswehrminister gegen die im § 1 dieses Kapitels vorgesehene Verlängerung der Geltungsdauer von § 40 des Besoldungsgesetzes vom 16. Dezember 1927 Bedenken habe.

Die Wehrmacht sei in ihrer Personalpolitik bereits durch den Versailler Vertrag so weitgehend gehemmt, daß für sie die Fortsetzung der Anwendung des genannten § 40 zu unerträglichen Beschränkungen führe. Er müsse daher den Reichsminister der Finanzen um eine Zusicherung bitten, daß in Zukunft durch Ausnahmegewilligungen in allen Fällen geholfen werde, wo eine zwingende Notwendigkeit nachgewiesen werde. Nur wenn der Reichsminister der Finanzen eine solche Zusicherung geben könne, sei ihm ein Verzicht auf den Einspruch möglich.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß er die gewünschte Zusicherung abgeben könne.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin die *Zustimmung* des Reichskabinetts zu dem zur Erörterung stehenden Kapitel fest.

b) Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Deutschen Reiches für die deutschen Schutzgebietsanleihen³.

Auf Vortrag des *Reichsministers der Finanzen* wurde der Entwurf dieses Kapitels gebilligt.

¹ Kabinettsvorlage vom 13. 1. nebst Begründung vom 16.1.1933 in: R 43 I/2360, Bl. 178–199 und 200–216.

² Im einzelnen handelt es sich um die Verlängerung der Geltungsdauer des den Wegfall freierwerdender Planstellen bei den Reichsverwaltungen betreffenden § 40 des Besoldungsgesetzes vom 16.12.1927 (RGBl. I, S. 349, 355) bis zum 31.3.1936 sowie um die Verlängerung der GehaltskürzungsVOen des RPräs. vom 1.12.1930 (RGBl. I, S. 517), 5.6.1931 (RGBl. I, S. 279) und 8.12.1931 (RGBl. I, S. 699) bis zum 31.3.1934.

³ Zur Vorgeschichte teilte der RFM in der Begründung mit: Die auf Mark lautenden, nach den Ausgabebedingungen zu 4% verzinslichen und jährlich in Höhe von 3/5% zu tilgenden Anleihen seien 1908–1914 von mehreren dt. Schutzgebieten in Afrika unter der Bürgschaft des Reiches aufgenommen worden. Nach dem Verlust der Kolonialgebiete hätten es die Mandatsverwaltungen „trotz der von Deutschland erhobenen diplomatischen Vorstellungen“ abgelehnt, den Anleihendienst fortzusetzen. Im Haager Abkommen vom 21.1.1930 über die Inkraftsetzung des Youngplanes (RGBl. II, S. 85) habe Dtld. erklären müssen, daß es in Zukunft keinerlei Ansprüche wegen der Schutzgebietsanleihen geltend machen werde. Die Anleihegläubiger hätten daraufhin gegen das Reich Aufwertungsklage beim Reichsgericht erhoben, das am 14.4.1932 erkannt habe: „Trotz des Verzichts des Reiches im Haager Abkommen, der sich auf die Ansprüche von Privatpersonen nicht bezieht, haften die ehemaligen Schutzgebiete, jetzigen Mandatsgebiete, den Anleihegläubigern nach wie vor als Hauptschuldner. Das Reich haftet lediglich als Bürge, kann jedoch nicht die Einrede der Vorausklage erheben. Die Schuld ist allen Gläubigern gegenüber gleichmäßig aufzuwerten; die Höchstgrenze der Aufwertung ist 25%. Innerhalb dieses Rahmens ist die Aufwertung der Bürgschaftspflicht des Reiches auf Grund seiner Leistungsfähigkeit“ zu bestimmen. Abschließend erklärte der RFM in der Begründung: Die im VOEntw. vorgeschlagene 12%ige Aufwertung der Bürgschaftsschuld des Reiches werde, da sich annähernd 240 Mio M Schutzgebietsanleihen noch im Verkehr befänden, vom Rechnungsjahr 1941 ab eine Gesamtbelastung von rund 29 Mio M mit sich bringen (R 43 I/2360, Bl. 203 f.; weiteres Material in: R 2/3876). – Zum Fortgang s. auch diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 30, P. 2.

c) Erhebung der Einkommensteuer einschließlich der Zuschläge, der Krisensteuer der Veranlagten sowie der Abgabe zur Arbeitslosenhilfe im Rechnungsjahr 1933⁴.

Auf Anregung von *Reichsminister Dr. Popitz* wurde die Beratung der Vorschriften dieses Kapitels zurückgestellt, da zuvor die Frage der Neugestaltung der Arbeitslosenhilfe für das Jahr 1933 in Chefbesprechungen unter dem Vorsitz des Reichskanzlers erörtert werden soll und die zu treffende Neuregelung der steuerlichen Vorschriften von dem Ausgang dieser Chefbesprechungen ausschlaggebend abhängt⁵.

d) Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und Grunderwerbsteuer 1933⁶.

Die Vorschriften dieses Kapitels wurden nach kurzer Aussprache genehmigt.

e) Realsteuersperrverordnung 1933⁷.

Der *Reichskanzler* stellte die Frage, ob die Neuregelung auch nicht eine Erhöhung bestehender Steuern in sich begreife.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß nur eine Angleichung von besonders niedrigen Realsteuern an den Reichsdurchschnitt in Frage kommen könne.

Der Entwurf des Kapitels wurde daraufhin *genehmigt*.

f) Steuervereinheitlichung.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte die Vorschriften des Entwurfs⁸. Er wies besonders darauf hin, daß am Schluß von Art. 3 bei den Überleitungsvorschriften der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung offen gelassen sei. Auf Anregung des Reichsministers der Justiz wurde das Datum vom 1. April 1935 in den Entwurf eingesetzt. Die Vorschriften über die Grundsteuer wurden *genehmigt*. Bei der Gewerbesteuer regte *Reichsminister Dr. Popitz* an, die Möglichkeit vorzusehen, die freien Berufe in Zukunft von der Gewerbesteuer wieder freizustellen. Er hoffe, bis zum allgemeinen Inkrafttreten

⁴ In der Begründung erklärte der RFM, daß die 1930 und 1931 eingeführten besonderen Einkommensbelastungen (Ledigenzuschläge, Zuschläge bei Einkommen über 8000 RM, Aufsichtsratsstantiemenzuschläge; s. RGBL. 1930 I, S. 517, 527 und RGBL. 1931 I, S. 779) nicht in den Einkommensteuertarif eingearbeitet worden seien, weil der vorübergehende Charakter dieser Abgaben besonders hervorgehoben werden sollte. Da auch im Jahre 1933 auf diese Abgaben noch nicht verzichtet werden könne, sollten aus Gründen der Handhabung und Übersichtlichkeit die Zuschläge zur Einkommensteuer und die Krisensteuer der Veranlagten in den Tarif eingearbeitet werden. Die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe und der Zuschlag auf die Veranlagung der Aufsichtsratsmitgliedervergütungen sollten in der bisherigen Form weiter erhoben werden (R 43 I/2360, Bl. 208). – In dem VOEntw. war des weiteren eine geringfügige Änderung des FinanzausgleichsGes. in der Fassung der VO des RPräs. vom 1.12.1930 (RGBL. I, S. 517, 588, 590) vorgesehen.

⁵ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 61.

⁶ Es handelt sich um die Verlängerung der Geltungsdauer der VO des RPräs. vom 12.5.1932 (RGBL. I, S. 192) über die Anpassung der Vermögensteuer an die seit dem 1.1.1931 eingetretenen Wertrückgänge bis zum Ende des Rechnungsjahres 1933. Für die Erbschafts- und Grunderwerbssteuer soll die bisherige VO auf die Steuerfälle ausgedehnt werden, bei denen die Steuerschuld im Kalenderjahr 1933 entsteht.

⁷ Es handelt sich um die Ausdehnung der geltenden Vorschriften des RealsteuersenkungsGes. vom 1.12.1930 (RGBL. I, S. 582) und der RealsteuersperrVO vom 19.3.1932 (RGBL. I, S. 138), die am 31.3.1933 auslaufen würden, auf das Rechnungsjahr 1933: „Werden jetzt Maßnahmen auf diesem Gebiete nicht getroffen, so ist zu befürchten, daß die Realsteuern in größtem Umfange wieder erhöht werden“, heißt es in der Begründung. „Das würde aber für die Wirtschaft unerträglich sein und den zu ihrer Behebung ergriffenen Maßnahmen geradezu zuwiderlaufen.“ (R 43 I/2360, Bl. 210 f.) – Eingaben dazu auch in: R 43 I/2401, Bl. 314 ff.

⁸ Der Entw. sah die Anpassung verschiedener Bestimmungen der in der VO des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 1.12.1930 (RGBL. I, S. 517, 531, 537, 545) angekündigten, aber noch nicht in Kraft gesetzten Gewerbesteuer- und Grundsteuerrahmengesetze an die seit 1930 eingetretenen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Festsetzung eines neuen Anwendungstermins vor. Vgl. dazu auch R 43 I/2401, Bl. 320 ff.

der Vorschriften des Steuervereinheitlichungsgesetzes über die Gewerbesteuer, d. i. bis zum 1. 4. 1935, mit seinen Bemühungen in dieser Sache so weit zu sein, daß die freien Berufe, insbesondere die Rechtsanwälte und Ärzte, wieder gewerbesteuerfrei seien. Für die Zwischenzeit beantrage er von Reichs wegen die Freigrenze festzulegen und ferner auch die Befreiung von der Lohnsummensteuer für die freien Berufe anzuordnen. Er lege zu diesem Zweck Entwürfe [...] vor.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß er gegen diese Anträge keine Bedenken habe.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin die *Zustimmung* des Reichskabinetts zu den Anträgen von Reichsminister Dr. Popitz fest.

Reichsminister Dr. Popitz beantragte ferner, den Tarif im § 17 der Vorschriften über die Gewerbesteuer auf den 4. Teil zu ermäßigen. An diesen Antrag knüpfte sich eine längere Aussprache.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte Bedenken, den Tarif zu ändern, indem er darauf hinwies, daß die der Steuervereinheitlichung widerstrebenden Länder, insbesondere Bayern, ihren Widerstand in erster Linie auf die Tatsache gegründet haben, daß das Reich auch den Steuertarif geregelt habe. Das Kabinett Brüning habe sich bei der Zweiten Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen schon genötigt gesehen, die einschränkende Vorschrift des § 17 Abs. 3, welche besagt, daß die Länder den Steuertarif in gewissen Grenzen selbständig festsetzen können, zuzugestehen. An sich sei der Antrag von Reichsminister Popitz, den Steuertarif niedrig festzusetzen, damit die von den Gemeinden demnächst zu erhebenden Zuschlagquoten möglichst hoch ausfallen müßten – ein Umstand, der auf die Zuschlagbedürfnisse der Gemeinden, mäßigend einwirken werde – sachlich durchaus richtig. Er fürchte aber, daß ein erneutes Anschneiden der Tarifffrage gegenüber den Ländern taktisch unklug sei. Die Länder würden möglicherweise die neue Vorschrift zum Anlaß für einen erneuten Vorstoß gegen den ganzen § 17 benutzen.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß das Nebeneinanderbestehen des § 17 Abs. 1 und § 17 Abs. 3 absolut unlogisch sei. Entweder müsse das Reich den Tarif von sich aus festsetzen und dürfe alsdann Ausnahmen im Sinne von Abs. 3 nicht zulassen oder es müsse auf die Festsetzung des Tarifs verzichten und diese Aufgabe den Ländern überlassen. Von der Mehrzahl der *Reichsminister* wurde ausgeführt, daß der Hauptzweck der Steuervereinheitlichung gefährdet sei, wenn § 17 Abs. 1 gestrichen werde. Die Vorschrift des § 17 Abs. 3 könne nach ihrer Entstehungsgeschichte leider nicht beseitigt werden.

Der *Reichskanzler* ließ daraufhin seine Bedenken fallen, setzte sich aber für den Antrag von Reichsminister Dr. Popitz auf Viertelung des Tarifs ein, da dies die sachlich richtigere Lösung sei. Er erklärte weiter, daß er entschlossen sei, etwaige erneute Angriffe der süddeutschen Länder in der Tarifffrage abzuwehren, da für ihn nur eine Verbesserung, nicht aber eine weitere Verschlechterung des § 17 diskutabel sei.

Der Antrag des Reichsministers Popitz auf Viertelung des Tarifs wurde daraufhin vom *Kabinett gebilligt*.

g) Vereinfachungen im Besteuerungsverfahren⁹.

Das *Kabinett* stimmte den Vorschriften dieses Kapitels zu.

⁹ Der Entw. sah aus Ersparnis- und Zentralisierungsgründen die Abänderung verschiedener Bestimmungen der Reichsabgabenordnung vor.

h) Bekämpfung des Schmuggels¹⁰.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu.

i) Branntweinmonopol – Salzsteuer¹¹.

Die Vorschriften über das Branntweinmonopol wurden genehmigt. Bei den Vorschriften über die Salzsteuer bat der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft*, sich vorbehalten zu dürfen, mit dem Reichsminister der Finanzen über eine Sonderregelung für die Käseereien zu verhandeln. Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich hierzu bereit. Im übrigen wurde der Entwurf entsprechend der Vorlage gebilligt.

k) Änderung des Münzgesetzes¹².

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß er beabsichtige, in Zukunft bei der Ausprägung von Hartgeld eine Änderung eintreten zu lassen. Das Eine-Mark-Stück solle in Zukunft nicht mehr aus Silber, sondern aus Nickel hergestellt werden. Aus Silber solle in Zukunft nur noch ein Zwei-Mark-Stück und ein Fünf-Mark-Stück umlaufen. Das Fünf-Mark-Stück solle den Wünschen des Verkehrs entsprechend erheblich verkleinert werden. Um diese Änderung durchzuführen, bedürfe es einer Änderung des Münzgesetzes durch Aufnahme einer Bestimmung, die die Ausprägung von Markstücken in Nickel für zulässig erkläre.

Der *Reichskanzler* stellte die *Zustimmung* des *Reichskabinetts* zu dieser beabsichtigten Änderung fest.

Hinsichtlich des Zeitpunktes der Veröffentlichung der Notverordnung wurde in Aussicht genommen, noch etwa 10 Tage zu warten. Auf Wunsch des Reichskanzlers übernahm es der *Reichsminister der Finanzen* dem Herrn Reichspräsidenten über die zu erlassenden finanzpolitischen Maßnahmen Vortrag zu halten¹³.

2. Deutsch-holländische Handelsvertragsverhandlungen und andere Fragen der Agrarpolitik.

Der *Reichskanzler* gibt einleitend einen Überblick über die Fragen die vom Präsidium des Landbundes in jener Sitzung zur Erörterung gestellt wurden, die in ihrem späteren Verlauf zu dem bekannten Zerwürfnis zwischen Reichsregierung und Landbund geführt hat¹⁴. Es handelte sich bei den aufgeworfenen Punkten um die 3 stets wiederkehrenden Wünsche:

1. Beimischungszwang zur Margarine,
2. Zölle,
3. Vollstreckungsschutz.

¹⁰ Der Entw. sah die Bekämpfung des umfangreicher werdenden Schmuggels durch schärfere Kontrollen der Viehhaltung in den Grenzgebieten, die Ausweitung der Buchführungspflicht für bestimmte, notorisch geschmuggelte Waren auch im Binnenland sowie die Regelung bisher strittiger, die Zoll- und Steuerhinterziehung betreffender Fragen vor.

¹¹ Der Entw. sah die Anpassung des BranntweinmonopolGes. vom 8.4.1922 (RGBl. I, S. 405) an die Entwicklung des Spiritusverbrauchs für motorische Zwecke sowie eine Präzisierung des SalzsteuerGes. in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.6.1932 (RGBl. I, S. 315) vor.

¹² Ein entsprechender Antrag war in dem vom RFM vorgelegten VOEntw. nicht formuliert worden.

¹³ In den Akten der Rkei hierzu nichts ermittelt. – Die VO wird bis zur Demission des Kab. v. Schleicher nicht mehr erlassen. Mit Schreiben vom 4.2.1933 an den StSRkei (R 43 II/778, Bl. 2–6) legt der RFM dem neuen RKab. einen fast identischen Katalog auf dem Verordnungswege zu regelnder finanzpolitischer Maßnahmen vor. – Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 17, P. 1.

¹⁴ Einzelheiten s. Dok. Nr. 51.

Bei dem ersten Punkt habe generelle Einigkeit bestanden. Beim zweiten Punkt sei die Tendenz zutage getreten, daß unter keinen Umständen neue Bindungen gewährt werden sollen, sondern daß wir bei künftigen Handelsvertragsverhandlungen lediglich mit autonomen Zöllen in die Verhandlungen eintreten sollten. Auf eine Formulierung gebracht, bedeute das, daß nicht zu niedrige autonome Zölle als Verhandlungsgrundlage festzusetzen seien. Nach Beginn der Verhandlungen werde sich ergeben, ob angesichts dieser autonomen Zölle eine Einigung mit der Gegenseite auf Zollkontingente möglich sei. Der dritte Punkt, Vollstreckungsschutz, sei in der vom Landbund vorgeschlagenen Fassung von ihm regelmäßig abgelehnt worden, wobei allerdings der Eindruck vermieden wurde, daß etwa die Osthilfe nunmehr erledigt sei¹⁵.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bezweifelt, ob seine Vorlage über die Vorbereitung der Verhandlungen mit Holland, die dem Reichskabinett zugegangen sei¹⁶, nach dem, was der Reichskanzler soeben ausgeführt habe, noch Gültigkeit habe, da die Vorlage des Auswärtigen Amts von anderen Voraussetzungen als der ausschließlichen Festsetzung von autonomen Zöllen ausgehe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* schlägt hierzu vor, daß zunächst die von ihm eingebrachte Vorlage im Handelspolitischen Ausschuß der Reichsregierung behandelt werde¹⁷. Bei der Führung der Verhandlungen mit Holland schwebte ihm eine labile Verhandlungsmethode vor. Zunächst müßten unsere autonomen Zölle festgesetzt werden. Mit diesen autonomen Zöllen, die erst kurz vor dem 15. Februar – dem Tag des Außerkrafttretens des deutsch-holländischen Handels-

¹⁵ Zur inzwischen erfolgten Regelung s. Dok. Nr. 57, P. 5. Zur weiteren Diskussion über den Vollstreckungsschutz und das Sicherungsverfahren im Osthilfegebiet vgl. diese Edition: Die Regierung Hitler, Bd. I/1, Dok. Nr. 8, P. 2.

¹⁶ Als Ergebnis der auf die Sitzung des Handelspolitischen Ausschusses der RReg. vom 3.1.1933 (vgl. Dok. Nr. 45, Anlage) folgenden Ressortbesprechungen hatte der RAM dem StSRkei am 9. 1. ein Grundsatzschreiben „über die Möglichkeit eines deutschen Entgegenkommens gegenüber den voraussichtlichen Hauptwünschen Hollands“ vorgelegt. Einigkeit zwischen den beteiligten Ressorts bestehe darüber, daß die Zollbindungen bei den wenigen ins Gewicht fallenden Industrieprodukten (Bleiweiß, Stroh-pappe, Hohlglas, elektrische Kabel) wieder gewährt werden könnten. Da das Schwergewicht der niederländischen Wünsche aber auf landwirtschaftlichem Gebiet läge, gingen hier die Meinungen der beteiligten Ressorts ähnlich auseinander wie in der bereits zit. Ausschusssitzung vom 3. 1. Demnach lehne das REMin. „grundsätzlich die Gewährung neuer Bindungen auf Zölle für landwirtschaftliche Erzeugnisse ab. Auswärtiges Amt, Reichswirtschaftsministerium und Reichsfinanzministerium sind zwar ebenfalls der Meinung, daß künftig im allgemeinen Bindungen landwirtschaftlicher Zölle nach Möglichkeit vermieden werden sollen; sie glauben aber, daß von diesem Grundsatz in solchen Fällen Ausnahmen gemacht werden müssen, wo dies im Interesse der deutschen Gesamtwirtschaft erforderlich ist. Sie sind ferner der Meinung, daß gerade Holland gegenüber solche Ausnahmen geboten sind, da Holland neben Rußland der größte Abnehmer deutscher Waren ist, und da dieser für Deutschland lebenswichtige Export nicht aufrecht erhalten werden kann, wenn wir nicht durch ein gewisses Entgegenkommen gegenüber den holländischen Wünschen wieder zu einigermaßen normalen Handelsbeziehungen mit Holland kommen. Die drei Ressorts verkennen nicht die Notlage der deutschen Landwirtschaft und sind in dem Ziele, sie lebensfähig zu erhalten, mit dem Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft durchaus einig. Sie halten jedoch trotzdem ein Entgegenkommen in begrenztem Umfang gegenüber einigen wenigen holländischen Wünschen für tragbar, insbesondere soweit sich diese auf sogenannte Randgebiete der Landwirtschaft, wie Gemüse und Gartenbau, beziehen.“ (R 43 I/1095, Bl. 69–72). Dem Schreiben sind als Anlagen beigelegt: 1) „Stellungnahme des Auswärtigen Amts, des Reichswirtschaftsministeriums, des Reichsfinanzministeriums zur Frage einer Erneuerung der am 31. Dezember 1932 Holland gegenüber abgelassenen Zollbindungen“, 2) „Aufzeichnung zur Frage einer Kontingentierung von Hartkäse“ und 3) „Deutsche Einfuhr von Hartkäse“ (ebd., Bl. 73–80).

¹⁷ Im Nachgang zu den auf sein Rücktrittsangebot vom 5.1.1933 folgenden Gesprächen (vgl. Dok. Nr. 45) hatte der REM dem Handelspolitischen Ausschuß der RReg. am 12.1.1933 eine Vorlage über die nach Wegfall der handelsvertraglichen Bindungen mit Holland, Schweden, Jugoslawien und ggf. auch Frankreich zu erlassenden Zollerhöhungen zugeleitet. Eine Durchschrift schickt StS Mussehl dem StSRkei am 19. 1. mit der Bitte, „sie dem Herrn Reichskanzler vorzulegen“ (R 43 I/2427, Bl. 391–446). Darin heißt es allgemein zu Begründung: „Meine Forderungen auf Kontingentierung der Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind u. a. mit der Begründung abgelehnt worden, daß infolge der Lösung handelspolitischer Bindungen die Möglichkeit besteht, in absehbarer Zeit die ausreichende Verstärkung des landwirtschaftlichen Zollschatzes herbeizuführen. Die Lage der bäuerlichen Veredelungswirtschaft, der Holzwirtschaft und der Fischerei macht es zur dringenden Pflicht, soweit demnächst gebundene Zölle in Wegfall kommen, den Zollschatz auf das Maß zu verstärken, daß der deutschen Produktion die Möglichkeit eines gesicherten Absatzes ohne Gefährdung durch die Einflüsse der deroutierten Weltmärkte gewährt wird. Ich erkenne keineswegs, daß die Zollerhöhungen allein die Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe nicht ohne weiteres wieder herstellen können, solange nicht eine wesentliche Besserung der Kaufkraft des deutschen Volkes eingetreten ist. Es ist aber für die deutsche Landwirtschaft schlechthin unerträglich, trotz des Tiefstandes der Preise sich in schweren Absatzschwierigkeiten zu sehen, weil die noch billigeren ausländischen Waren den Absatz deutscher Erzeugnisse beeinträchtigen. Die Stimmung der Landwirtschaft ist verzweifelt. Die Katastrophenpreise in der Milchwirtschaft, der unerhörte Tiefstand der Viehpreise haben der bäuerlichen Veredelungswirtschaft die letzten Möglichkeiten einer rentablen Wirtschaft genommen. Es ist daher geboten, den erstmöglichen Termin zu benutzen, um die notwendigen Zollverbesserungen durchzuführen.“ (A.a.O., Bl. 392 f.).

vertrages – bekannt gegeben werden dürfen, wäre dann in die Verhandlungen einzutreten, in deren Verlauf über die Möglichkeit unseres Entgegenkommens Klarheit zu gewinnen sei. Unser Entgegenkommen könne verschiedene Gestalt annehmen und sich auf das Gebiet der Kontingente, Herabsetzung autonomer Zölle und auch gelegentliche Bindungen einzelner Zollpositionen erstrecken. Eine vorzeitige Veröffentlichung unserer autonomen Zölle könne er nicht billigen, da eine solche Maßnahme zu Vorratseindeckungen der beteiligten Kreise führen werde. Dagegen sei er der Ansicht, daß die sogenannte kleine Zollvorlage, in der neue autonome Zölle auf Grubenholz, Kasein und Weißkohl festgesetzt würden, schon jetzt veröffentlicht werde, da die holländische Einfuhr nach Deutschland von ihr nicht wesentlich betroffen werde, mit Ausnahme von Weißkohl. Der Beginn der Verhandlungen mit Holland solle erst nach Bekanntgabe der übrigen autonomen Zölle, also kurz vor dem 15. Februar erfolgen.

Der *Reichswirtschaftsminister* wandte hiergegen ein, daß man die Verhandlungen mit Holland praktisch kaum so lange hinausschieben könne, da die Holländer ihrerseits ihre Verhandlungsbereitschaft zu erkennen gegeben hätten. Es erschiene ihm daher sehr bedenklich, die Verhandlungen jetzt abzulehnen und mit ihrem Beginn bis Mitte Februar zu warten. Die vom Reichsminister des Auswärtigen eingebrachte Vorlage enthalte bereits eine Anzahl Erhöhungen autonomer Zölle. Allerdings sei eine solche Erhöhung im Verhältnis zu Holland nicht möglich bei den wichtigsten holländischen Einfuhrprodukten, nämlich Käse und Eiern. Die handelspolitische Situation sei, allgemein gesprochen, nicht ohne Bedenken. Es bestünden erhebliche Gefahren für unseren Außenhandel und damit für den Beschäftigungsgrad der Industrie. Deutschland könne es kaum vertragen, mit Holland in einen vertragslosen Zustand zu geraten, denn damit sei # unseres Ausfuhrüberschusses (ca. 350 Millionen RM) gefährdet; nähme man noch hinzu, daß durch die Abkommen von Ottawa weitere 200 Millionen RM unseres Ausfuhrüberschusses unsicher geworden seien, so rücke die Gefahr eines Transfermoratoriums in greifbare Nähe. Er habe an sich keine Bedenken gegen die Erhöhung autonomer Zölle. Er befürchte jedoch, daß ein Mißerfolg der Verhandlungen in Holland zu einem starken Aufleben der Boykottbestrebungen führen werde, die von holländischen Wirtschaftskreisen bereits einmal mit großer Wirksamkeit gegen die Einfuhr deutscher Waren in Szene gesetzt und von der holländischen Regierung völlig ungenügend bekämpft worden seien. Schon die Erhöhung des autonomen Zolles auf Weißkohl, wie sie die kleine Zollvorlage vorsieht, bedeute, daß die weitere Einfuhr von holländischem Weißkohl nach Deutschland praktisch unmöglich werde. Wenn es sich dabei auch nur um einen auszugleichenden Betrag von etwa 250 000 RM handele, so würde das Bekanntwerden dieses Prohibitiv-Zolles aller Wahrscheinlichkeit nach genügen, um in Holland neue Erregung zu wecken.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte, daß er sich völlig darüber klar sei, daß unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Holland deswegen unseren schwächsten Punkt darstellten, weil die deutsche Handelsbilanz gegenüber Holland stark aktiv ist. Er könne jedoch die Hoffnung des Reichswirtschaftsministers auf eine Belebung des Welthandels nicht teilen, da alle Anzeichen seiner Ansicht nach dagegen sprächen. Der nächste Schritt sei daher, daß man sich zunächst intern über die Höhe der autonomen Zölle klar werde.

Der *Reichskanzler* erinnerte an sein Gespräch mit dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, in dem völlige Einigung über Ziele und Taktik der kommenden Handelsvertragspolitik erreicht worden sei¹⁸. Auch er wünsche kein Verprellen der Holländer. Es müsse aber etwas zur Beruhigung der Landwirtschaft geschehen und schon die Festsetzung eines Prohibitiv-Zolles für die Einfuhr von Weißkohl aus Holland würde einen psychologisch nicht hoch genug einzuschätzenden Eindruck auf die deutschen Gemüsebauern machen und sich entsprechend politisch auswirken.

¹⁸ Vgl. dazu Dok. Nr. 45, Anm. 10.

Der *Reichskanzler* schlägt abschließend vor, daß zunächst über die Vorlage des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft intern beraten werden soll und daß über die Punkte, über die eine Einigung nicht erzielt worden ist, das Reichsministerium entscheiden solle¹⁹. Erst dann soll der Termin für den Beginn der Verhandlungen mit Holland festgesetzt werden.

Der Reichskanzler erklärte sich ferner damit einverstanden, daß die kleine kleine Zollvorlage kurzfristig veröffentlicht wird²⁰. Es bestand hierbei *Einverständnis*, daß der autonome Zoll auf Weißkohl, statt, wie ursprünglich beabsichtigt auf 8 RM, auf 6 RM festgesetzt werden solle.

Der Reichskanzler behielt sich schließlich vor, über Fragen der allgemeinen Agrarpolitik in einer späteren Sitzung des Reichsministeriums noch eingehend zu sprechen.²¹

3. Entwurf von Vorschriften zur Änderung des Milchgesetzes.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den wesentlichen Inhalt des den Reichsministern mit Schreiben vom 16. Januar 1933 – Rk. 383 – zugegangenen Entwurfs von Vorschriften zur Änderung des Milchgesetzes vor²².

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte, daß er noch nicht in der Lage gewesen sei, den ihm erst unmittelbar vor der Sitzung bekannt gewordenen Entwurf in seinem Ministerium prüfen zu lassen. Mit Rücksicht darauf *beschloß* das *Kabinett*, die Weiterberatung der Vorlage zu vertagen, zumal, da das Kabinett sich bei Beratung von Punkt 1 der Tagesordnung dahin entschieden hat, mit dem Erlaß der Gesamtverordnung noch etwa 10 Tage zu warten²³.

4. Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der Frühjahrsdüngung und Saatgutversorgung²⁴.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den wesentlichen Inhalt aus dem den Reichsministern mit Schreiben vom 17. Januar 1933 – Rk. 402 – zugegangenen Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der Frühjahrsdüngung und Saatgutversorgung vor²⁵.

¹⁹ Als Ergebnis der Beratungen des Handelspolitischen Ausschusses der RReg. teilt der AM dem StSRkei am 20.1.1933 mit, daß über die meisten Anträge des REMin. Einverständnis erzielt worden sei. Bei einigen Holzpositionen, Rindvieh, Schafen, Fleisch und Tafelkäse hätten sich AA, RWiMin. und RFin. „mit erheblichen Zollerhöhungen einverstanden erklärt, wenn sie auch nicht bis zur vollen Höhe der vom Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft beantragten Zollsätze gehen zu können glaubten. Nur bei Milch, anderem Käse als Tafelkäse und Eiern konnten die drei Ressorts einer Erhöhung der autonomen Zölle zur Zeit nicht zustimmen [...]“. Da der REMin. seine Anträge aufrechterhalte, müsse jetzt das RKab. entscheiden (R 43 I/2422, Bl. 270 f., nebst Anlage mit einer detaillierten Übersicht über die Behandlung der einzelnen Zollerhöhungsanträge durch den Handelspolitischen Ausschuß, Bl. 272–274).

²⁰ Einzelheiten s. in der VO über Zolländerungen vom 19.1.1933 (RGBl. I, S. 24).

²¹ Weder die anstehende Entscheidung über die strittigen Positionen der Zollerhöhungsvorlage des REMin. noch die allgemeine Aussprache über Fragen der Agrarpolitik kann vom Kab. v. Schleicher bis zum 30.1.1933 behandelt werden. – Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 4.

²² In der Kabinettsvorlage schlägt der REM vor, das MilchGes. vom 31.7.1930 (RGBl. I, S. 421) in zwei Bestimmungen so abzuändern, daß die Zuständigkeit der LandesRegg. bei der Regelung der Rechtsverhältnisse von Zusammenschlüssen zur Förderung des Milchabsatzes und bei der Festsetzung der Handelsspannen für Trinkmilch eindeutig geklärt wird. Die bisherigen Bestimmungen beruhen auf der Anwendung von Befugnissen, die bislang dem RKom. für Preisüberwachung zustanden (R 43 II/192, Bl. 80–83).

²³ Am 23.1.1933 legt der REM dem RKab. einen weiteren VOEntw. vor, der unter der Überschrift „Vorschriften zur Regelung der Hopfenanbaufläche“ in die geplante NotVO eingearbeitet werden soll (R 43 II/192, Bl. 127–130), vom Kab. v. Schleicher aber nicht mehr behandelt wird.

²⁴ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 48 und 52.

²⁵ Nachdem durch VOen des RPräs. vom 23. 1. und 13.8.1932 (RGBl. I, S. 32, 411) die Frühjahrs- und Herbstdüngung sichergestellt worden waren, lag nach Angaben des REM „das Düngergeschäft zur Zeit wieder vollkommen still. Handel und Genossenschaften haben noch nicht wieder das Vertrauen gewonnen, das notwendig ist, um die kreditweise Lieferung von Düngemitteln in dem erforderlichen Umfang durchzuführen. Es steht zu befürchten, daß, wenn nicht alsbald ähnliche Maßnahmen wie im Vorjahre getroffen werden, die Düngerverwendung für die Ernte 1933 einen weiteren, sehr starken Rückgang erfährt, der im Interesse der Ernährung des deutschen Volkes aus eigener Scholle, wie auch der auf hinreichende Düngerversorgung angewiesenen landwirtschaftlichen Betriebe vermieden werden muß.“ Der VOEntw. sieht deshalb in Anlehnung an die früheren VOen zur Sicherung

Nach kurzer Aussprache wurde der Verordnungsentwurf vom Kabinett *genehmigt* ²⁶.

5. Förderung der Verwendung von inländischem Käse.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug den wesentlichen Inhalt des den Reichsministern mit Schreiben vom 17. Januar 1933 – Rk. 403 – zugegangenen Entwurfs von Vorschriften zur Verwendung von inländischem Käse vor ²⁷. Auf Wunsch des Reichswirtschaftsministers wurde die Weiterberatung der Vorlage jedoch zurückgestellt und zwar aus den gleichen Gründen, die zur Zurückstellung der Beratung des Entwurfs des Milchgesetzes geführt hatten.

6. Einmaliger Aufkauf von Schmelzkäse.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug vor, daß eine Abordnung aus dem Allgäu dringlich vorstellig geworden sei wegen der seit Jahren schwer leidenden bayerischen Milchwirtschaft. Sie habe um ein sofortiges Eingreifen des Reiches zur Stützung der Milchpreise gebeten ²⁸ und habe ferner vorgeschlagen, daß das Reich zur Belebung des Käseabsatzes sofort die Mittel zum Ankauf von Schmelzkäse in der Höhe von 10 000 Zentnern bereitstelle. Dieser Schmelzkäse solle unentgeltlich an die unterstützungsberechtigte Bevölkerung zur Verteilung gelangen. Bei einem Großhandelspreis von 25 RM für den Zentner Schmelzkäse würde sich der hiernach erforderliche Gesamtaufwand auf 250 000 RM belaufen ²⁹. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft befürwortete ein Eingehen auf diesen Vorschlag.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich zur Bereitstellung der erforderlichen Summe grundsätzlich bereit, vorbehaltlich näherer Vereinbarungen über den Aufkauf und die Verteilung der in Frage kommenden Käsemengen ³⁰.

7. Siedlungsfragen.

Der *Reichskanzler* erklärte, daß auf dem Gebiet des Siedlungswesens eine Reihe von Fragen zu klären sei ³¹. Es ergab sich, daß die Aussprache über diese Fragen nicht kurz abzutun war. Daher wurde in Aussicht genommen, die Fragen zum Gegenstand einer besonderen Beratung im Ausschuß der Reichsregierung für Siedlungsfragen zu machen ³².

der Forderungen aus Dünger- und Saatgutskrediten ein Früchtepfandrecht und die Bereitstellung einer Reichsbürgschaft bis zur Höhe von insgesamt 16,5 Mio RM vor (R 43 II/192, Bl. 88–94).

²⁶ VO des RPräs. vom 19.1.1933 (RGBl. I, S. 23).

²⁷ Der VOEntw. sieht die Ermächtigung des REM vor, zum Schutz der „stark darniederliegenden Milchwirtschaftsgebiete im Allgäu, in Ostpreußen und am Niederrhein“ die Verwendung von inländischem Käse bei der Herstellung von Schmelzkäse vorzuschreiben. „Dabei ist nicht daran gedacht, die Verwendung von ausländischem Käse vollkommen auszuschließen, so daß handelspolitische Bedenken der vorgesehenen Regelung nicht entgegenstehen“, heißt es in der dem Entw. beigefügten Begründung des REM (R 43 II/192, Bl. 95–99). – Vgl. dazu auch TOP 6 dieser Sitzung.

²⁸ Vgl. dazu Dok. Nr. 47, insbesondere Anm. 3.

²⁹ Der zitierte Vorschlag war der Rkei und dem REMin. am 13.1.1933 vom Bayerischen Gesandten in Berlin, Sperr, auch schriftlich unterbreitet und zur „dringendsten“ Notmaßnahme neben der Forderung „der möglichsten Beschleunigung einer wirksamen Kontingentierung der ausländischen Käseeinfuhr“ erklärt worden (R 43 II/192, Bl. 74).

³⁰ Ein entsprechendes Antwortschreiben sendet der StSRkei am 25.1.1933 an die Bayerische Gesandtschaft in Berlin (R 43 II/192, Bl. 75).

³¹ Zum Gesamtzusammenhang s. Dok. Nr. 40, insbesondere Anm. 8.

³² Zum Fortgang s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/1, Dok. Nr. 11, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 59 Ministerbesprechung vom 17. Januar 1933, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 257–266 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D59>